AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2934123 - MG(2025/0170075-1)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA
ADVOGADOS	:	RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS - MG183959
		ANDRÉ LUIZ CARDOSO SPYER - MG100823
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU	:	CHARLES MATEUS GONCALVES DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSÃO NA ORIGEM PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO INCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA AO ÓBICE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Agravo em recurso especial não conhecido.

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial apresentado contra o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.317733-6/001.

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do agravo (fls. 693/697).

É o relatório.

O agravo é inadmissível.

Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula 182/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA,

Documento eletrônico VDA56071752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/04/2026 às 18:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 22/04/2026 18:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 596ed013-175b-4b37-bbb0-f540ff3578be

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025).

Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pela incidência da Súmula 7/STJ (fl. 568).

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.

Alega que a inadmissão amparada na Súmula 7/STJ teria sido genérica e que sua insurgência busca apenas revaloração jurídica, não reexame probatório, para reconhecer a ilicitude de provas por violação de domicílio, com ofensa aos arts. 240, § 1º, e 157, *caput* e § 1º, do Código de Processo Penal.

Argumenta que não houve fundadas razões para o ingresso policial nem consentimento válido do morador, tampouco abandono do imóvel, pretendendo o desentranhamento das provas e, por consequência, a absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a denúncia anônima não basta para justificar o ingresso domiciliar sem mandado e invoca precedentes sobre a necessidade de elementos objetivos prévios à diligência.

Defende que, mesmo afastada a preliminar, os elementos dos autos indicariam desclassificação para o art. 28, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, para o art. 33, § 3º, do mesmo diploma.

No caso, o único fundamento da decisão de inadmissão – incidência da Súmula 7/STJ – não foi impugnado de forma específica e concreta.

O agravante limitou-se a renovar, no agravo, as teses de mérito do recurso especial e a afirmar genericamente que pretende "revaloração jurídica" da prova, sem demonstrar, de modo objetivo, que suas teses seriam cognoscíveis por mera revaloração de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, e não por revolvimento do conjunto fático-probatório.

Com efeito, as razões do agravo retomam controvérsias fáticas sobre "fundadas razões", "consentimento" e "abandono" do imóvel e apontam supostas contradições de depoimentos, o que demanda reexame de prova – exatamente o óbice aplicado na origem.

Documento eletrônico VDA56071752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/04/2026 às 18:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 22/04/2026 18:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 596ed013-175b-4b37-bbb0-f540ff3578be

Nessa linha, o parecer ministerial registrou a ausência de ataque específico ao óbice processual, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e da Súmula 182/STJ: *É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada*.

Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e a Súmula 182/STJ por analogia.

Ante o exposto, **não conheço** do agravo em recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA56071752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/04/2026 às 18:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 22/04/2026 18:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 596ed013-175b-4b37-bbb0-f540ff3578be